

Bestemmelser arealdel

Planbestemmelsene er inndelt i tre hovedkapitler; generelle bestemmelser, bestemmelser til arealformål og bestemmelser til hensynssoner

Bestemmelser må ses i sammenheng med planbeskrivelsen som beskriver hensikt og intensjon med bestemmelsene, samt forventninger til oppfølging i reguleringsarbeid og byggesak. Til hver bestemmelse følger det i planbeskrivelsen en spesialmerknad som beskriver intensjonen og som gir føringer for hvordan bestemmelsen skal tolkes.

Innhold

GENERELLE BESTEMMELSER.....	4
1. Eldre arealplaner som ved kommunestyrets vedtak skal gjelde uendret	4
1.1 Kommunedelplaner som skal gjelde uendret.....	4
1.2 Reguleringsplaner som skal gjelde uendret.....	5
2. Krav om reguleringsplan	5
2.1 Krav om reguleringsplan for tiltak i områder avsatt til bolig- og fritidsformål etter 5	
2.2 Krav om reguleringsplan for skogsbilveier i områder avsatt til LNFR-formål	5
2.3 Opprettelse av ny grunneiendom	5
3. Rekkefølgekrav	5
3.1 Sosial infrastruktur	5
3.2 Teknisk infrastruktur og grønnstruktur	6
3.3 Transportkapasitet	6
3.4 Utbyggingsrekkefølge Slemmestad	6
4. Krav til løsninger for overvannshåndtering, vannforsyning og avløp.....	6
4.1 Tilknytning til vann- og avløpsanlegg for fritidsbebyggelse	6
4.2 Krav til tekniske løsninger	7
5. Funksjonskrav til utbyggingsområder	7
5.1 Krav til andel grøntareal i utbyggingsområder	7
5.2 Krav til minste uteoppholdsareal, leke- og aktivitetsareal (MUA)	7
5.3 Parkeringsnorm.....	10
6. Byggegrense mot offentlig vei og sjø	11
6.1 Byggegrense mot sjø	11

7.	Krav til miljøkvalitet, natur, estetikk og landskapstilpasning.....	12
7.1	Lysforurensning.....	12
7.2	Støy- og luftforurensing	12
7.3	Vassdragsmiljø og flomveier	13
7.4	Tilpasning av bygg til terreng og landskap.....	13
7.5	Arkitektonisk kvalitet, stedlig tilpasning og utforming	13
8.	Bevaring av kulturminner og kulturmiljø	14
8.1	Bebyggelse og anlegg med høy verneverdi.....	14
8.2	Kulturminne som sekundær boenhet.....	14
8.3	Solcelleanlegg på kulturminner og i kulturmiljø.....	14
9.	Bestemmelser til nærmere angitte tiltak	14
9.1	Returpunkt, pakkeautomater etc.	14
9.2	Nettstasjoner.....	14
9.3	Kabler og ledningsanlegg.....	15
9.4	Brygger som er unntatt fra byggegrense mot sjø.....	15
10.	Bestemmelser om forhold som skal avklares i reguleringsplan	15
10.1	Oppfølging av arkitekturstrategien.....	15
10.2	Masseforvaltning, natur og friluft	15
10.3	Bokvalitet og nabolag/fellesskap	15
10.4	Mobilitet	16
	BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL.....	16
11.	Generelle bestemmelser til boligområder med frittliggende småhusbebyggelse (bestemmelseområde # GB)	16
11.1	Grad av utnyttelse	16
11.2	Høyde	16
11.3	Boenheter	16
11.4	Fradeling av boligtomt.....	17
11.5	Terrengendringer utenfor byggverkets fotavtrykk	17
12.	Spesielle bestemmelser til småhusbebyggelse innenfor bestemmelseområdene: Boligområder med spesielle kvaliteter (SB) og Boligområder i 100-metersbeltet langs sjø (B100) 17	
12.1	Boligområder med spesielle kvaliteter (bestemmelsesområde # SB)	17
12.2	Boligområder innenfor sjø 100-metersbeltet langs (bestemmesområde B100)..	18
13.	Bestemmelser til fritidsbebyggelse	18
13.1	Fritidsbebyggelse utenfor 100 metersbeltet langs sjø?.....	19

13.2	Fritidsbebyggelse beliggende i 100-metersbeltet, utenfor byggegrensen mot sjø	19
14.	Næringsformål	19
14.1	Næringsformål NA1	19
14.2	Næringsformål NA2	19
14.3	Næringsformål NB1	19
14.4	Næringsformål NB2	19
14.5	Næringsformål NC	20
14.6	Næringsformål ND	20
14.7	Næringsformål NE	20
15.	Bestemmelser til andre arealformål under bebyggelse og anlegg	20
15.1	Bebyggelse og anlegg (BA)	20
15.2	Sentrumsformål	21
15.3	Fritids- og turistformål (FC og FT)	21
15.4	Idrettsformål	21
15.5	Råstoffutvinning	21
15.6	Andre typer anlegg (ATA)	22
16.	Bestemmelser til grønnstruktur	22
16.1	Grønnstruktur, friområder og blå/grønnstruktur	22
17.	Bestemmelser til landbruks-, natur og friluftsområder (LNFR)	23
17.1	Fellesbestemmelser LNFR- områder	23
17.2	Tiltak knyttet til eksisterende boligbebyggelse	23
17.3	LNFR-spredt bolig- og fritidsbebyggelse	23
18.	Bestemmelser til bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone	24
18.1	Småbåthavn	24
18.2	Farled (hoved- og biled)	24
18.3	Friluftsområde i sjø	24
18.4	Akvakulturområde	24
	BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER	25
19.	Hensynssoner landskap, naturmiljø og kulturmiljø	25
19.1	Hensynssone bevaring naturmiljø, H560	25
19.2	Hensynssone bevaring kulturmiljø, H570	26
20.	Hensynssoner fare og sikring	26
20.1	Sikringssone, nedslagsfelt drikkevann, H110	26
20.2	Sikringssone tiltak under terrengnivå, H190_1	27
20.3	Faresone høyspentanlegg (inkludert høyspentkabler), H370	27

20.4	Faresone brann- og eksplosjon, H350.....	27
20.5	Faresone skytebane H360	28
20.6	Faresone flom, H320.....	28
20.7	Faresone ras og skred (kvikkleire), H310	28
21.	Hensynssone infrastruktur – flomveier	28
22.	Hensynssone felles planlegging,	28
22.1	Krav om samlet plan for Dikemarkområdet.....	28
22.2	Krav om felles planlegging for Verket	29
22.3	Krav om samlet plan for Øvre Hallenskog	30
22.4	Pågående planprosess for event. sprengstoffanlegg i Hurummarka/Oredalen ..	30
23.	Båndleggingssoner	30
23.1	Båndlagt areal etter lov om kulturminner, H740.....	30
23.2	Båndlagt etter naturvernlovgivningen (naturmangfoldloven/ naturvernloven), Hxx	31
23.3	Båndlagt areal etter markaloven, H735	31
23.4	Båndlagt areal etter Energiloven, H740.....	31
24.	Reguleringsplaner som skal gjelde uendret.....	31
25.	Bestemmelsesområder	31

GENERELLE BESTEMMELSER

1. Eldre arealplaner som ved kommunestyrets vedtak skal gjelde uendret

Jf. Pbl. §1-5

1.1 Kommunedelplaner som skal gjelde uendret

Jf. Pbl. § 1-5 andre ledd, jf. § 11-15 første ledd

Områder hvor vedtatte kommunedelplaner skal gjelde uendret jf. pbl. § 1-5 andre ledd, jf. § 11-15 første ledd:

PlanID	Plan	Vedtaksdato
062720120244	Kommunedelplan for Båttstø	14.09.2017

02202016014	Kommunedelplan for E18 Slependsen-Drengsrud	08.11.2016
	Kommunedelplan for E134 strekningen Dagslett - E18 Lier	18.10.2022
	Kommunedelplan for Holmen-Slependsen	29.01.2013

1.2 Reguleringsplaner som skal gjelde uendret

Jf. pbl. § 1-5 andre ledd, jf. pbl. § 11-15 første ledd

Reguleringsplaner angitt i vedlegg X skal gjelde uendret, og går foran kommuneplanen ved motstrid.

PlanId:

-

2. Krav om reguleringsplan

2.1 Krav om reguleringsplan for tiltak i områder avsatt til bolig- og fritidsformål etter

Jf. pbl. § 11-7 nr. 1 og 6 (pbl. § 11-9, nr. 1)

I uregulerte områder avsatt til boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller kombinert bolig- og fritidsbebyggelse, der nødvendig teknisk infrastruktur, herunder veg, vann og avløp, ikke er opparbeidet eller sikret opparbeidet, skal det ikke gis tillatelse til etablering av ny boenhet eller opprettelse av ny tomt til bolig- eller fritidsbolig før området inngår i reguleringsplan.

2.2 Krav om reguleringsplan for skogsbilveier i områder avsatt til LNFR-formål

Jf. pbl. § 11-7 nr. 5

Før det kan gis tillatelse til nyetablering eller utvidelse av skogsbilveier som utgjør terrenginngrep i skog eller skogmark på mer enn 2 dekar, eller en samlet veilengde på mer enn 2 km skal det utarbeides reguleringsplan.

2.3 Opprettelse av ny grunneiendom

Det tillates ikke opprettelse av tomt for ny bolig-, fritids-, eller næringsbebyggelse før området inngår i reguleringsplan.

3. Rekkefølgekrav

3.1 Sosial infrastruktur

Før det gis brukstillatelse til nye boligområder, skal nødvendig sosial infrastruktur, herunder skolekapasitet, være etablert.

3.2 Teknisk infrastruktur og grønnstruktur

- a. Før det gis igangsettingstillatelse til ny bolig- og næringsbebyggelse, skal tilfredsstillende løsninger for vannforsyning, avløp og renovasjon være sikret og godkjent.
- b. Før det gis igangsettingstillatelse til nye boligområder, skal trafikk sikker skolevei, sammenhengende gang- og sykkelvegnett være sikret og godkjent.
- c. Før det gis brukstillatelse til nye boligområder skal nødvendige torg, møteplasser og lekeplasser være opparbeidet.
- d. Før det gis brukstillatelse til nye boligområder, skal sammenhengende grønnstruktur være opparbeidet og sikret. Grønnstrukturen skal omfatte vegetasjon, gangforbindelser, stier og smett.

3.3 Transportkapasitet

- a. Før utbygging av området SL10 finner sted skal:
 - A. Nødvendig bussframkommelighet langs Rustadveien mellom Slemmestad og Heggedal være etablert.
 - B. Gang- og sykkelvei langs hele Rustadveien være opparbeidet
- b. Ved regulering av felt F i Røyken næringspark skal det fastsettes tiltak som sikrer trafikkapasitet og trafikk sikkerhet i krysset e134/Smemyrveien. Slike tiltak skal være etablert før det gis igangsettingstillatelser i Felt F.
- c. Før det gis rammetillatelse for boliger i felt BL1/BL2 (Blakstad sykehus) eller felt VE2 (Vettre hotell), skal det være gjennomført tiltak som sikrer at samlet bolig-/nærings-/tjenestetrafikk med personbil fra disse feltene, ikke overstiger det antall kjøretøy/yrkesdøgn (YDT) som disse områdene genererte ved tidligere virksomhet som sykehus og hotell. Tiltak som sikrer dette, skal fastsettes ved regulering.

3.4 Utbyggingsrekkefølge Slemmestad

Innenfor Slemmestad, vist med bestemmelsesområde #X på kommuneplanens arealplankart, gjelder følgende utbyggingsrekkefølge av feltene:

- Utbyggingsfase 1 er felt SL1, SL2, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7 og SL8
- Utbyggingsfase 2 er felt SL11, SL12 og SL13
- Utbyggingsfase 3 er felt SL9

4. Krav til løsninger for overvannshåndtering, vannforsyning og avløp

4.1 Tilknytning til vann- og avløpsanlegg for fritidsbebyggelse

pbl. § 11-9, nr. 3 jf. § 30-6

Plan- og bygningsloven § 27-1 andre til fjerde ledd og § 27-2 andre til fjerde ledd gjelder tilsvarende for fritidsbebyggelse jf. pbl. § 30-6.

4.2 Krav til tekniske løsninger

Jf. pbl. § 11-9

- For områder omfattet av reguleringsplan vedtatt før 01.07.2009 skal kommunens vei- og gatenorm, renovasjonstekniske norm og VA-norm legges til grunn ved planlegging og gjennomføring av tiltak. For reguleringsplaner vedtatt fra og med 01.07.2009 går reguleringsplanens bestemmelser foran kommunale normer ved eventuell motstrid.
- Kommunale og private veier, adkomster og veibelysning skal stedstilpasses og planlegges og etableres i henhold til kommunens vei- og gatenorm.
- Infrastruktur for renovasjon skal stedstilpasses og planlegges og etableres i henhold til kommunens renovasjonstekniske norm.
- Infrastruktur for vann og avløp skal planlegges og etableres i henhold til Kommunens VA-norm.

5. Funksjonskrav til utbyggingsområder

5.1 Krav til andel grøntareal i utbyggingsområder

pbl. § 11-9, nr. 5

I områder avsatt til utbyggingsformål, med unntak av områder avsatt til sentrumsformål, skal minst 30 prosent av netto tomteareal opparbeides som grøntareal på terreng, eller ha blågrønn faktor lik minimum 0,7 innenfor prioriterte vekstområder og min 0,8 utenfor prioriterte vekstområder.

5.2 Krav til minste uteoppholdsareal, leke- og aktivitetsareal (MUA)

pbl. § 11-9, nr. 5)

Ved regulering eller etablering av ny boenhet skal det sikres tilstrekkelig uteoppholdsareal egnet for variert aktivitet for aktuelle alders- og brukergrupper, slik dette er angitt i tabellen nedenfor. Uteoppholdsarealene skal ta hensyn til lokalklima, og tilby både sol og skygge.

5.2.1 Fellesbestemmelser for minste uteoppholdsareal (MUA)

- a. Areal avsatt til ferdsel, kjøring, parkering, renovasjon eller annen teknisk funksjon kan ikke medregnes i minste uteoppholdsareal.
- b. Uteoppholdsareal skal ligge på terreng og ikke være brattere enn 1:3. Ved planlegging av nye boligområder og opprettelse av ny grunneiendom for bolig skal minst 25% av uteoppholdsarealet ikke være brattere enn 1:16.
- c. Ved regulering skal minst 50% av uteoppholdsarealet som inngår i MUA, være solbelagt kl. 15.00 ved vår- og høstjevndøgn.
- d. Private uteoppholdsarealer skal sikres min 3 timers soltilgang, der dette ikke er mulig skal kompenserende tiltak sikres i utvidet fellesareal.

5.2.2 Fellesbestemmelser for minste uteoppholdsareal lekeareal (MUA)

Lekearealer skal utformes slik at de kan brukes av ulike aldersgrupper gjennom hele året. Arealene skal gi mulighet for variert lek, fysisk aktivitet og samhandling mellom barn, unge og voksne.

Særskilte krav til minste uteoppholdsareal					
De 3 typene MUA er ikke overlappende:	MUA privat, kvm per boenhet	MUA fellesareal, kvm per boenhet	MUA lekeareal, *kvm per boenhet		
			Nærlekeplass	Strøkslekeplass	Aktivitetsareal
Generelt	Privat uteoppholdsareal i direkte tilknytning til boligen.	Felles uteoppholdsareal skal være egnet til opphold og aktivitet for beboere.	Nærlekeplass skal ha sentral beliggenhet og maksimal gangavstand på 50 meter fra hver boenhet i boliggate/-gruppe lekeplassen skal betjene.	Strøkslekeplass skal ha sentral beliggenhet og maksimal gangavstand på 200 meter fra hver boenhet i boliggate/-gruppe lekeplassen skal betjene.	Aktivitetsareal skal ha sentral beliggenhet og maksimal gangavstand på 400 meter fra hver bolig i en boliggate/-gruppe lekeplassen skal betjene.
Sentrumsformål					
Blokker	12 m² Kan være balkong, terrasse etc. Franske balkonger kan aksepteres der fellesareal økes tilsvarende.	15 m² MUA felles i sentrumsområdet kan omfatte offentlig arealer, med unntak av ferdselsårer (fortau, gangsykkelveier og kjørearealer). Takterrasse kan medregnes med en faktor på 0,5.	15 m ² *		
Sosiale boformer		20 m² Arealet skal ha	15 m ² *		

		direkte adkomst fra innendørs fellesareal.			
Konsentrert småhusbebyggelse og blokk					
Innenfor prioritert vekstområder, med unntak av sentrumsformål					
Blokker	12 m ²	25 m ²	25 m ² *		
	Kan være balkong, terrasse etc.		min. 250 m2	Min. 1000 m ² ved mer enn 50 boenheter	Min. 2000 m ² ved mer enn 150 boenheter
Konsentrert småhus-bebyggelse	125m ²	25 m ²	25 m ² *		
	Minimum 65 m ² skal være sammenhengende areal		min. 250 m2	min. 250 m ²	min. 250 m ²
Utenfor prioritert vekstområde					
Blokker	12 m ²	55 m ²	25 m ² *		
	Kan være balkong, terrasse etc.		min. 250 m2	min. 250 m ²	min. 250 m ²
Konsentrert småhus-bebyggelse	150m ²	55 m ²	25 m ² *		
	Minimum 75 m ² skal være sammenhengende areal		min. 250 m2	min. 250 m ²	min. 250 m ²
Frittliggende småhusbebyggelse					
	Takterrasser kan medregnes i uteoppholdsareal dersom takterrassen grenser mot annet målbart uteoppholdsareal på terreng, og hvor det ikke er nivåforskjell		Krav til nærlekeplass gjelder ved planlegging av 4 eller flere boenheter.	Krav til strøkslekeplass gjelder ved planlegging av 20 eller flere boenheter.	Krav til aktivitetsareal gjelder ved planlegging av 50 eller flere boenheter.

	på mer enn 20 cm mellom terrenget og terrassen.				
Enebolig	200 m ² Minimum 75 m ² skal være sammenhengende areal og med minste bredde på 4 meter.		25 m ² * min. 250 m ² ved færre enn 10 boenheter	Min. 1000 m ²	Min. 2000 m ²
Tomannsbolig	150 m ² per hovedbruksenhet Minimum 75 m ² skal være sammenhengende areal og med minste bredde på 3 meter.		25 m ² * min. 250 m ² ved færre enn 10 boenheter	Min. 1000 m ²	Min. 2000 m ²
Sekundær boenhet	12 m ² Sammenhengende og i direkte tilknytning til boenheten.				

5.3 Parkeringsnorm

pbl. § 11-9, nr. 5

Ved regulering eller søknad om tiltak skal det avsettes areal til parkering i samsvar med parkeringsnorm fastsatt i kommunens parkeringsstrategi jf. vedlegg x

6. Byggegrense mot offentlig vei og sjø

- a. Byggegrense mot offentlig vei fremgår av kommuneplanens plankart eller reguleringsplans plankart.
- b. Der byggegrense ikke fremgår av kommuneplanens plankart eller reguleringsplan, skal avstand fra bygning til regulert veiareal være minimum 5 meter i boligområder og minimum 15 meter utenfor sentrumsformål.
- c. Mindre frittliggende tiltak unntatt søknadsplikt etter pbl. § 20-5 bokstav a, herunder garasje, carport og bod, kan plasseres nærmere offentlig vei enn fastsatt byggegrense dersom tiltaket:
 - ikke er til hinder for trafikkssikkerhet, frisikt eller fremkommelighet,
 - ikke vanskeliggjør drift og vedlikehold av offentlig vei, herunder snøopplag og renovasjon,
 - er tilpasset terreng og eksisterende bebyggelsesstruktur, og
 - etter kommunens vurdering har en forsvarlig plassering, jf. pbl. § 29-4.
- d. Garasje med innkjøring vinkelrett på offentlig vei skal ha minimum 5 meter oppstillingsplass mellom garasjeport og regulert veiareal.

6.1 Byggegrense mot sjø

pbl. §11-9 nr 5 jf. § 1-8 tredje ledd

Nærmere sjø enn angitt byggegrense tillates ikke tiltak etter pbl. § 1-6, med unntak av:

- a. Tilrettelegging av offentlige; friområder, parker, kyststi, turstier, sanitæranlegg og HC-parkering, til allmenn ferdsel og bruk.
- b. Påfylling av stedegen sandtype på eksisterende offentlig sandstrand.
- c. Regulert småbåthavn i tråd med bestemmelse 9.X
- d. Regulert brygge i tråd med bestemmelse 9.X
- e. Tiltak i forbindelse med godkjent brygge etter vilkår i 9.X
- f. Nyetablering, endring, flytting og fjerning av offentlige anlegg til navigasjonsmessig bruk.
- g. Offentlig godkjente vann- og avløpsanlegg, forutsatt at disse ikke medfører søknadspliktige terrengendringer.
- h. Tiltak i/på eksisterende bebyggelse som ikke medfører økt BYA/BRA eller legger til rette for en endring eller utvidelse av bruken av bygget.
- i. Tilbygg på inntil 8m² for sanitæranlegg når følgende vilkår er oppfylt:
 1. Tilbygget er nødvendig for å sikre avkloakking av eiendommen ved tilkobling til godkjent vann- og avløpsanlegg, og
 2. det kan dokumenteres at sanitæranlegg ikke kan integreres i eksisterende bebyggelse
 3. tilbygget plasseres i tilknytning til hovedbruksenhet, i retning bort fra sjø

Nærmere sjø enn angitt byggegrense er det ikke tillat å fjerne vegetasjon, utenom normal skjøtsel, jf. pbl. § 1-6 første ledd andre punktum.

Etablering av kunstige sandstrender eller påfylling av ikke-stedegen sandtype, på land eller i sjø, er ikke tillatt.

7. Krav til miljøkvalitet, natur, estetikk og landskapstilpasning

7.1 Lysforurensning

pbl. § 11-9, nr. 6

Utendørs belysning skal begrenses til det som er nødvendig for sikkerhet og funksjon. Belysning skal utformes, avskjermes og driftes slik at blinding, strølys og unødig lysforurensning unngås. Belysning skal som hovedregel være nedadrettet og behovsstyrt.

7.2 Støy- og luftforurensning

pbl. § 11-9, nr. 6

7.2.1 Grunnlag for regulering og søknad om tiltak

Ved regulering og søknad om tiltak skal:

Ved regulering og søknad om tiltak skal retningslinje T-1520 om luftkvalitet i arealplanlegging og retningslinje T-1442 om støy i arealplanlegging legges til grunn.

7.2.2 Støysonekart

Kommunens støysonekart for vei og jernbane er grunnlag for vurdering av støysone der det ikke foreligger egen støyfaglig utredning for området. Slik utredning må ikke være eldre enn 10 år.

7.2.3 Gul støysone - vurderingssone

Ny bebyggelse

Nye bygninger til støyfølsomt bruksformål kan oppføres i områder med støynivå opptil Lden 65 dB fra vei og Lden 68 dB fra jernbane, jf. T-1442, dersom følgende vilkår er oppfylt:

- a. Minste uteoppholdsareal (MUA) for boliger, skoler og barnehager skal ha støynivå innenfor grenseverdiene i T-1442 tabell 2.2
- b. Alle boenheter skal ha minst én stille side med støynivå opptil Lden 55 dB utenfor fasade.
- c. Minst 50 % av rom til støyfølsomt bruk skal ha vindu mot stille side med støynivå opptil Lden 55 dB utenfor vindu.
- d. Minst 1 soverom i hver boenhet skal ha vindu mot stille side.

Endringer av eksisterende bebyggelse

Eksisterende bygninger med støyfølsomt bruksformål innenfor gul støysone kan utvides, påbygges og bruksendres dersom:

- a. Tiltaket ikke etablerer ny boenhet, med mindre kravene for ny bebyggelse er oppfylt. Sekundærboenhet skal oppfylle samme støykrav som hovedbruksenheten.
- b. Nye soverom skal ha vindu mot stille side med støynivå opptil Lden 55 dB utenfor vindu.

7.2.4 Rød støysone – forbudssone

Ny bebyggelse

Ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål og opprettelse av ny grunneiendom til slikt formål er ikke tillatt i rød støysone.

Endringer av eksisterende bebyggelse

Eksisterende bebyggelse med støyfølsomt bruksformål i rød støysone kan ikke gjenoppbygges, utvides, påbygges eller bruksendres til økt støyfølsom bruk. Nye boenheter er ikke tillatt.

7.2.5 Avviksområder for støy

Innenfor avvikssone for støy, vist med bestemmelsesområde #1 på kommuneplanens arealplankart, kan ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål (med unntak av nye skoler og barnehager) oppføres og eksisterende bebyggelse med støyfølsomt bruksformål utvides og påbygges i områder med støynivå utenfor vindu i rom for varig opphold opp til Lden 70 dB fra vei og Lden 73 dB fra jernbane, jf. T-1442 på følgende vilkår:

- i. Minste uteoppholdsareal (MUA) for skoler, barnehager og boliger skal ikke ha støynivå over grenseverdier i T-1442, tabell 2.2
- ii. Alle boenheter (primære og sekundære) har en stille side (støynivå opp til Lden 55 dB utenfor fasade)
- iii. Minimum 50 % av antall rom til støyfølsom bruk skal ha vindu mot stille side (støynivå opptil Lden 55 dB utenfor vindu)
- iv. d. Minimum 1 soverom (i hver boenhet) skal ha vindu mot stille side (støynivå opp til Lden 55 dB utenfor vindu)

7.3 Vassdragsmiljø og flomveier

Jf. pbl. § 11-9, nr. 6 og pbl. § 11-11 nr. 5

7.3.1 Sikring av kantvegetasjon langs vassdrag

Jf. pbl. § 11-11 nr. 5 og 11-9 nr. 6

Langs elver/bekker med årssikker vannføring, tjern, innsjøer og dammer skal naturlig kantvegetasjon bevares og opprettholdes i en sone på minst 6 meter.

Avstanden måles horisontalt fra elve- eller bekkekant ved normal vannføring.

7.3.2 Tiltak som påvirker vassdragsmiljø

Jf. pbl. § 11-9, nr. 6 og pbl. § 11-11 nr. 5

Lukking, utfylling, kanalisering, steinsetting eller andre tiltak som vesentlig endrer vassdragets naturlige løp, kantsoner eller økologiske funksjon, er ikke tillat.

7.4 Tilpasning av bygg til terreng og landskap

Nye bygg skal tilpasses eksisterende terreng, topografi og landskap. For å unngå større fyllinger og skjæringer ved plassering i terreng, skal høydeforskjellen på tomten tas opp i bebyggelsen.

7.5 Arkitektonisk kvalitet, stedlig tilpasning og utforming

Jf. pbl. § 11-9 nr. 6

Ved regulering og behandling av byggetiltak skal Arkitektur Asker (dato) legges til grunn for vurdering av arkitektonisk kvalitet, stedstilpasning og utforming av bebyggelse, anlegg og utearealer.

8. Bevaring av kulturminner og kulturmiljø

8.1 Bebyggelse og anlegg med høy verneverdi

Jf. Pbl § 11-8 nr. 7

- a. Bebyggelse og anlegg med høy verneverdi skal bevares.
- b. Riving er ikke tillatt.
- c. Istandsetting skal skje med bevaring av bygningens hovedform, takform, fasadeutforming, materialbruk og detaljering.
- d. Tilbakeføring til dokumentert tidligere utseende kan tillates.
- e. Mindre tilbygg og påbygg kan tillates dersom tiltaket underordnes bygningens hovedform, volum, material- og fargebruk og ikke svekker verneverdien.

8.2 Kulturminne som sekundær boenhet

På boligeiendom der sekundær boenhet ellers er tillatt, kan sekundær boenhet etableres i eksisterende frittliggende bygning registrert som kulturminne, dersom:

- a. tiltaket ikke medfører økning av samlet bygningsvolum
- b. bygningens verneverdi opprettholdes
- c. bygningen er tilknyttet eller tilknyttes godkjent vann- og avløpsanlegg

8.3 Solcelleanlegg på kulturminner og i kulturmiljø

Jf. pbl. § 11-9 nr. 7

Solcelleanlegg er ikke tillatt på fredede bygninger, bygninger vernet etter plan- og bygningsloven eller bygninger innenfor kulturmiljø fastsatt i plan.

9. Bestemmelser til nærmere angitte tiltak

9.1 Returpunkt, pakkeautomater etc.

Jf. pbl. § 11-9, nr. 5 og 11-10 nr. 1

Returpunkt, pakkeautomater og tilsvarende mindre tekniske servicefunksjoner kan plasseres innenfor arealformålene bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur dersom:

- a. tiltaket ikke hindrer trafikkavvikling eller framkommelighet for gående og syklende
- b. tiltaket ikke kommer i konflikt med vann- og avløpsledninger, flomveier, friskt, byggegrenser, veivedlikehold, turstier eller allmenn ferdsel
- c. tiltaket ikke beslaglegger nødvendig parkeringsareal
- d. det er sikret forsvarlig adkomst og korttidsparkering for henting og levering

9.2 Nettstasjoner

Jf. pbl. § 11-9, nr. 5

Nettstasjoner kan plasseres utenfor regulert byggegrense og inntil 2 meter fra eiendomsgrense og regulert vei, dersom tiltaket ikke kommer i konflikt med vann- og avløpsledninger, flomveier, friskt, veivedlikehold, turstier eller allmenn ferdsel.

Nettstasjoner skal ha minst 5 meter avstand til annen bebyggelse.

9.3 Kabler og ledningsanlegg

jf. pbl. § 11-9, nr. 3 og nr. 6

Nye lednings-, kabel- og fiberanlegg, og utskifting av eksisterende anlegg, skal legges i bakken. Kravet gjelder ikke i LNFR-områder dersom terrenginngrep eller naturinngrep tilsier at luftstrekk samlet sett er mindre konfliktfylt.

Alléer, verdifulle trær og vegetasjon skal bevares.

9.4 Brygger som er unntatt fra byggegrense mot sjø

Oppføring av nye brygger, forutsetter at følgende krav er oppfylt:

- a. Området omfattes av reguleringsplan vedtatt etter 11.09.1993 som åpner for oppføring av brygger.
- b. Ikke mer enn én fastbrygge på maks 10 m² per eiendom med strandlinje.
- c. Fastbrygger som oppføres langsetter sjøkanten skal ikke ta opp mer enn 6 meter av strandlinjen.
- d. Fastbrygger skal bygges som pelebrygge eller utkraget brygge uten utriggere.
- e. Der hvor det er langgrunt skal flytebrygge maks gå ut til sjødybde på 1,5 meter middelvannstand. Lengden på flytebryggen skal uansett ikke overstige 10 meter inkludert landgang, og bredden skal være maksimalt 2,4 meter.
- f. Bryggen skal ikke ha rekkverk/levegger, lyssetting, flaggstenger eller andre privatiserende elementer.
- g. Oppføringen innebærer ikke sprengningsarbeider, støping i sjøbunn i form av tett konstruksjon/bølgebryter.

Tiltak på etablerte brygger

Ved riving og/eller gjenoppføring og andre tiltak på lovlig etablert brygge gjelder følgende vilkår:

- a. Det er mindre enn 5 år siden bryggen ble skadet/ødelagt og fungerte etter sin hensikt.
- b. Tiltaket medfører ikke utvidelse av opprinnelig godkjent brygge

10. Bestemmelser om forhold som skal avklares i reguleringsplan

Jf. pbl. § 11-9 nr. 8

10.1 Oppfølging av arkitekturstrategien

Ved regulering skal det arkitektoniske, landskapsmessige og funksjonelle hovedgrepet belyses og avklares. Det skal fremgå hvordan kommunens arkitekturstrategi er vurdert og fulgt opp i planforslaget, samt hvordan kommunens tekniske normer og uteoppholdsarealer er helhetlig løst.

10.2 Bokvalitet og nabolag/fellesskap

Reguleringsplaner med flere enn 10 boenheter innenfor eller tett opptil prioritert vekstområde skal i tillegg særskilt avklare hvordan boligområdet skal fungere som et aldersvennlig og

inkluderende nabolag, herunder bokvalitet, utearealer, mobilitet, fellesarealer og sosiale boformer.

10.3 Masseforvaltning og natur

Reguleringsplaner for næring, masseforvaltning, masseuttak og masselagring skal i tillegg særskilt avklare virkninger for miljø, landskap, natur, friluftsliv, trafikk, vannmiljø og nærliggende bebyggelse. Planen skal også avklare behov for miljøoppfølging, miljøovervåking, istandsetting og etterbruk.

10.4 Mobilitet

Reguleringsplaner innenfor nullvekstområdet skal i tillegg særskilt avklare et samlet mobilitetsgrep som belyser hvordan persontransport kan tas med gange, sykkel og kollektivtransport.

BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL

11. Generelle bestemmelser til boligområder med frittliggende småhusbebyggelse (bestemmelsesområde # GB)

11.1 Grad av utnyttelse

Jf. pbl. § 11-9 nr. 5

For frittliggende småhusbebyggelse innenfor bestemmelsesområde GB skal bebygd areal (BYA) ikke overstige 25 % av tomtens nettoareal.

11.2 Høyde

Jf. pbl. § 11-9 nr. 5

For boliger gjelder følgende høyder:

Gesimshøyde skal ikke overstige 7,0 meter, og mønehøyde skal ikke overstige 9,0 meter, målt ut fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Gesimshøyden skal likevel ikke overstige 8,0 meter fra laveste punkt på ferdig planert terreng.

For garasjer og lignende tiltak gjelder følgende høyder:

Gesimshøyde skal ikke overstige 3,0 meter og mønehøyde ikke overstige 5,0 meter. Høydene måles fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Gesimshøyden skal likevel ikke overstige 4,0 meter fra laveste punkt på ferdig planert terreng.

11.3 Boenheter

Jf. pbl. § 11-9 nr. 5

På hver eiendom skal det ikke etableres mer enn ett av følgende alternativer:

- a. Én frittliggende enebolig med integrert sekundær boenhet.
- b. Én frittliggende enebolig med ett frittliggende mikrohus.

- c. Én tomannsbolig.

Mikrohus skal være i én etasje, ha et bruksareal (BRA) på maksimalt 30 m² og en mønehøyde på maksimalt 4,5 meter, jf. Sak10 §3-1 bokstav e.

Ny sekundær boenhet skal være på maks 60m² BRA, og integrert i eneboligen og underordnet hovedbruksenheten. Eksisterende godkjente sekundære boenheter over 60 m² skal ikke utvides. Sekundær boenhet kan likevel etableres i frittliggende bygg der dette følger av bestemmelse 8.2 om kulturminner.

11.4 Fradeling av boligtomt

Ved fradeling av ny boligtomt skal minimum netto areal være:

- a. 700m² for enebolig, herunder enebolig med sekundær boenhet.
- b. 1200m² for tomannsbolig

11.5 Terrengendringer utenfor byggverkets fotavtrykk

Bygg skal plasseres i forhold til terreng og skal skje innenfor følgende rammer:

- a. For tomter med terrengfall mindre enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer ikke overskride 1 meter. Minste avstand mellom støttemurer skal være 1,5 meter i terrengets fallretning
- b. For tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer ikke overskride 1,5 meter. Minste avstand mellom støttemurer skal være 2 meter i terrengets fallretning.
- c. Høyder måles fra eksisterende terreng. Avstand mellom støttemurer måles fra bunnen av øvre støttemur til toppen av nedre støttemur.

12. Spesielle bestemmelser til småhusbebyggelse innenfor bestemmelseområdene: Boligområder med spesielle kvaliteter (SB) og Boligområder i 100-metersbeltet langs sjø (B100)

12.1 Boligområder med spesielle kvaliteter (bestemmelsesområde # SB)

12.1.1 Grad av utnyttelse

jf. pbl. § 11-9 nr.5

I områder avsatt til frittliggende småhusbebyggelse med spesielle kvaliteter (SB) skal bebyggd areal (BYA) ikke overstige 20% av tomtens nettoareal.

12.1.2 Høyder

jf. pbl. § 11-9 nr.5

For boliger gjelder følgende høyder:

Gesimshøyde skal ikke overstige 6,0 meter, og mønehøyde skal ikke overstige 9,0 meter, målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Gesimshøyden skal likevel ikke overstige 7,0 meter fra laveste punkt på ferdig planert terreng.

For garasjer og lignende tiltak gjelder følgende høyder:

Gesimshøyde skal ikke overstige 3,0 meter, og mønehøyde skal ikke overstige 4,0 meter. Høydene måles fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Gesimshøyden skal likevel ikke overstige 4,0 meter fra laveste punkt på ferdig planert terreng.

12.1.3 Boenheter

jf. pbl. § 11-9 nr.5

I boligområde med spesielle kvaliteter skal det maksimalt etableres én frittliggende enebolig med én integrert sekundær boenhet per eiendom.

Sekundær boenhet skal maks være 60m² BRA i størrelse, og være integrert i eneboligen og underordnet hovedbruksenheten. Sekundær boenhet kan likevel etableres som frittliggende bygg der dette følger av bestemmelse 8.2 om kulturminner.

12.2 Boligområder innenfor sjø 100-metersbeltet langs (bestemmesområde B100)

12.2.1 Grad av utnyttelse

jf. pbl. § 11-9 nr.5

I områder avsatt til bolig innenfor 100-metersbelet langs sjø (B100) skal bebygd areal (BYA) ikke overstige 15% av tomtens nettoareal.

12.2.2 Høyder,

jf. pbl. § 11-9 nr.5i

Gesimshøyde skal ikke overstige 4,5 meter, og mønehøyde skal ikke overstige 7.0 meter, målt fra gjennomsnittlig planert terreng rundt bygningen.

12.2.3 Boenheter jf. pbl. § 11-9 nr.5

På hver eiendom tillates kun én frittliggende enebolig.

Sekundær boenhet kan etableres dersom følgende vilkår er oppfylt:

- a) Eiendommen har et netto tomteareal på minimum 1200 m².
- b) Sekundær boenhet skal være integrert i hovedbygningen og kan ikke etableres som selvstendig frittliggende bygning.
- c) Unntak fra bokstav b gjelder der etablering i frittliggende bygning uttrykkelig tillates etter bestemmelse 7.xx om kulturminner.

12.2.4 Innenfor bestemmelsesområder xx for Nesøya

Skal bebygd areal (BYA) ikke overstige 20% av tomtens nettoareal.

Bebyggelse skal tilpasses landskapets karakter, eksisterende vegetasjon og sikre siktlinjer til åsene.

13. Bestemmelser til fritidsbebyggelse

jf. pbl. § 11-7 nr. 1

13.1 Fritidsbebyggelse utenfor 100 metersbeltet langs sjø?

Det skal kun etableres én fritidsbolig på eksisterende ubebygget tomt og utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse i områder avsatt til fritidsbebyggelse eller kombinert bolig- og fritidsbebyggelse felt KBF, under følgende forutsetninger:

- a. Tilknytning til vann og avløp. Fritidsboligen skal tilknyttes godkjent vann- og avløpsanlegg.
- b. Utvidelse av eksisterende fritidsbolig kan ikke medføre opprettelse av ny boenhet på tomten. Grad av utnytting skal ikke overskride %-BYA = 15 % av tomtens nettoareal, og samlet BYA skal overskride ikke 125 m².
- c. Høyder. Gesimshøyde tillates inntil 4,0 meter og mønehøyde tillates inntil 6,0 meter, målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Gesimshøyden skal likevel ikke på noe punkt overstige 5 m fra laveste punkt på ferdig planert terreng.

13.2 Fritidsbebyggelse beliggende i 100-metersbeltet, utenfor byggegrensen mot sjø

Det tillates ett tilbygg på inntil 8 m² til eksisterende fritidsbebyggelse i områder avsatt til kombinert bolig- og fritidsbebyggelse (KBF) og fritidsbebyggelse beliggende i 100-metersbeltet, utenfor byggegrense mot sjø, når følgende vilkår er oppfylt:

1. tilbygget er *nødvendig* for å sikre avkloakking av eiendommen ved tilkobling til godkjent vann- og avløpsanlegg,
2. det kan dokumenteres at sanitæranlegg ikke kan integreres i eksisterende bebyggelse,
1. tilbygget plasseres i tilknytning til hovedbruksenheten, i retning bort fra sjø.

14. Næringsformål

14.1 Næringsformål NA1

Innenfor næringsbebyggelse NA1 skal arealformål begrenses til næring og detaljhandel.

14.2 Næringsformål NA2

Innenfor næringsbebyggelse NA2 skal arealformål begrenses til næring og offentlig eller privat tjenesteyting. Detaljhandel tillates ikke.

14.3 Næringsformål NB1

Innenfor næringsbebyggelse NB1 skal arealformål begrenses til næring.

14.4 Næringsformål NB2

Innenfor næringsbebyggelse NB2 skal arealformål begrenses til næring.

14.4.1 Kystkultursenter NB2.1

Innenfor område avsatt som NB2.1 på Nærsnes skal det etableres kystkultursenter.

14.5 Næringsformål NC

Innenfor næringsbebyggelse NC skal det kun etableres industrivirksomheter.

14.6 Næringsformål ND

Innenfor næringsbebyggelse ND kan det etableres virksomheter som legger til rette for reiseliv, som hotell, servering og annen næringsvirksomhet.

14.7 Næringsformål NE

Innenfor næringsbebyggelse NE kan det etableres industrielle aktiviteter, aktiviteter for bevaring og formidling av områdets kulturelle og industrielle historie, kontorer og andre egnede næringsaktiviteter i sammenheng med dette.

15. Bestemmelser til andre arealformål under bebyggelse og anlegg

jf. pbl. § 11-7 nr. 1

Feltutbygging, fellesskapsarealer og sosiale boformer

Utbygging av samlet boligfelt med flere enn 4 hovedbruksenheter tillates kun innenfor bestemmelsesområde prioriterte vekstområder, eller på arealer avsatt til framtidig boligbebyggelse i kommunens boligbyggeprogram vedlegg X

I boligbebyggelse med sosiale boformer skal boligene sikres sammenhengende innvendige og utvendige fellesarealer, med tilknytning til boenhetene. Det skal i tillegg være varierte fellesarealer for ulike brukergrupper.

15.1 Bebyggelse og anlegg (BA)

Områder for bebyggelse og anlegg åpner for kombinert nærings- og boligformål.

15.1.1 Byggeformål BA1

Innenfor BA1 skal arealformål begrenses til boligbebyggelse i kombinasjon med ett eller flere av følgende formål; kontor, verksted og lager og bygg- og anleggsvirksomhet. Eksisterende detaljhandelsvirksomhet skal ikke utvides utover eksisterende omfang.

Innenfor bestemmelsesområde xx (Føyka)

Minimum 50% av Føyka-området (regulert delfelt I, II og IV) skal være fri for bebyggelse og tilrettelagt for rekreasjon og fysisk aktivitet.

15.1.2 Byggeformål BA2

Innenfor BA2 skal formål begrenses til boligbebyggelse i kombinasjon med kontor, verksted og lager, bygg og anleggsvirksomhet, samt arealer for plasskrevende varehandel.

15.1.3 Byggeformål BA3

Innenfor BA3 skal formål begrenses til boligbebyggelse i kombinasjon med kontor, verksted og lager, bygg og anleggsvirksomhet.

15.1.4 Byggeformål BA4

Innenfor BA4 skal formål begrenses til bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting i kombinasjon med boligbebyggelse.

15.1.4.1 Byggeformål BA4.1 Sosiale boformer (felt SL14, felt ÅN3)

Innenfor BA4.1 skal det etableres offentlig eller privat tjenesteyting i kombinasjon med boliger knyttet til sosiale boformer for eldre, eller personer med nedsatt funksjonsevne.

Øvre Hagen gård, felt ÅN3, tillates bygget om til boliger innenfor eksisterende bebyggelse. Gårdstunet skal opprettholdes og anlegget tilpasses kulturlandskapet. Eksisterende terreng og vegetasjon skal inngå som et aktivum i bofelleskapet. Nødvendige tiltak skal iverksettes slik at tilstøtende landbruksarealer skjermes og landbruksdrift kan pågå uforstyrret.

15.1.4.2 Byggeformål BA4.3 (Tronstad)

Innenfor BA4.3 skal det etableres boligbebyggelse i kombinasjon med bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting, herunder museumsvirksomhet.

15.2 Sentrumsformål

I områder avsatt til sentrumsformål skal himlingshøyde i bebyggelsens første etasje langs strøgsgater ha høyde minimum 4,5 meter, og arealbruken skal være utadvendt.

15.3 Fritids- og turistformål (FC og FT)

Jf. pbl. §§ 11-7, nr. 1 og 11-9. nr. 3 og 5

15.3.1 1FC (Ramton, Solbergstøa, Knattvoldstranda og Rødtangen)

Innenfor FC tillates campingplass med tilhørende service.

15.3.2 FT (Verpen)

Innenfor FT tillates utleiehytter og annen turistnæring

15.4 Idrettsformål

Jf. pbl. §§ 11-7, nr. 1 og 11-9. nr. 3, 5 og 6

15.4.1 Avgrunnsdalen

Området kan tillates benyttet til skyteanlegg med tilknyttede aktiviteter. Området skal være åpent for allmenheten når anlegget ikke er i aktiv bruk.

15.4.2 Vardåsen

Innenfor området kan det etableres idrettsanlegg under forutsetning av at:

- Eksisterende stier ivaretas i reguleringsplan
- Det ikke foretas inngrep i Barlindbekken
- Kartlagte naturtyper i området sikres mot inngrep gjennom reguleringsplan

15.5 Råstoffutvinning

Jf. pbl. §§ 11-7, nr. 1 og 11-9. nr. 3, 5 og 6

Områder som er avsatt til råstoffutvinning tillates ikke bebygget eller benyttet på en måte som vanskeliggjør framtidig utvinning av mineralske ressurser.

15.6 Andre typer anlegg (ATA)

Jf. Pbl. §§ 11-7, nr. 1 og 11-9, nr. 5

15.6.1 Byggeformål ATA1

Innenfor ATA1 tillates uttak og mottak av masser, deponi, samt arealer for mellomlagring og gjenbruk av masser. Mottak og deponi av masser, og eventuelle bygningsmessige tiltak, skal ikke vanskeliggjøre framtidig utvinning av mineralske ressurser innenfor området.

- Byggeformål ATA1.2 Follestad:
Området kan kombineres med idrettsformål.
- Byggeformål ATA1.3 Stokkeråsen:
Innenfor ATA1.3 kan det deponeres snø, under forutsetning av at området reguleres.

15.6.2 Byggeformål ATA2

Innenfor ATA2 kan arealbruk begrenses til mottak av masser, deponi, samt arealer for mellomlagring og gjenbruk av masser.

15.6.3 Byggeformål ATA3

ATA3 er avsatt til areal for transformatorstasjoner.

15.6.4 Byggeformål ATA4

ATA4 er avsatt til areal for infrastrukturanlegg.

16. Bestemmelser til grønnstruktur

16.1 Grønnstruktur, friområder og blå/grønnstruktur

Jf. pbl. § 11-9 nr. 5 og 6 og 11-10

Innenfor områder avsatt til grønnstruktur og blå/grønnstruktur skal eksisterende vegetasjon bevares.

Det tillates skånsom tilrettelegging for turstier med bruksbredde inntil 1,5 meter, samt etablering av naturlekeplasser og tiltak for friluftsliv.

Dette gjelder tiltak som legger til rette for allmenn ferdsel og opphold, herunder turstier, enkle oppholdsarealer og mindre installasjoner for lek og friluftsliv.

Det tillates ikke tiltak som hindrer allmenn bruk eller endrer områdets karakter.

Det tillates skjøtsel av vegetasjon i form av rydding, beskæring og fjerning av enkelttrær der dette er nødvendig av hensyn til vegetasjonens tilstand, fremkommelighet eller sikkerhet.

Tiltakene skal være begrenset til enkeltinngrep og skal ikke endre områdets vegetasjonsstruktur, omfang eller karakter. Flatevis rydding eller sammenhengende fjerning av vegetasjon tillates ikke.

Terrengendringer tillates ikke.

17. Bestemmelser til landbruks-, natur og friluftsområder (LNFR)

jf. pbl. § 11-7 nr. 5

Offentlig eller privat vann- og avløpsanlegg kan etableres for å forsyne eksisterende hovedbruksenhet. Anlegget skal ikke berøre dyrka eller dyrkbar mark og eller verdifull skog, og skal ikke medføre vesentlige inngrep i LNFR-områder.

Nett- og trafostasjoner kan kun tillates innenfor LNFR-området der plasseringen er teknisk nødvendig og annen plassering ikke er mulig.

17.1 Fellesbestemmelser LNFR- områder

Tiltak i LNFR-områder skal ikke medføre nedbygging av dyrket eller dyrkbar mark, inngrep i verdifull skog eller redusere allmennhetens tilgang til utmark.

17.2 Tiltak knyttet til eksisterende boligbebyggelse

Innenfor boligbebyggelse i LNFR kan det på eksisterende eiendommer med boliger (inkl. garasjer og boder) gjennomføres tiltak som nevnt i pbl. § 20-1 (1) bokstav b, c, e, og f.

Samlet bruksareal (BRA) for hovedbruksenheten og tilhørende garasje skal ikke overstige 250 m².

Garasje skal ikke overstige 50 m² BYA og skal plasseres i tilknytning til tun. Garasje skal ikke berøre av dyrket eller dyrkbar mark, inngrep i verdifull skog eller redusere allmennhetens tilgang til utmark.

Det kan tillates kårbolig der dette er godkjent av kommunens landbruksmyndighet. Kårbolig skal ikke overstige 125 m² BYA.

For bebyggelse gjelder følgende høyder:

Gesimshøyde skal ikke overstige 8,0 meter, og mønehøyde skal ikke overstige 9,0 meter, målt fra gjennomsnittlig planert terreng rundt bygningen.

For garasjer og lignende tiltak gjelder følgende høyder:

- a. Gesimshøyde skal ikke overstige 3,0 meter og mønehøyde ikke overstige 4,0 meter. Høydene måles fra ferdig planert terrengs gjennomsnitts nivå rundt bygningen.
- b. Tiltaket skal være underordnet og tilpasset hovedbruksenheten og/eller våningshuset i volum og utforming.

17.3 LNFR-spredd bolig- og fritidsbebyggelse

Innenfor LNFR-områder for spredd bolig- og fritidsbebyggelse er oppføring av nye boliger og nye fritidsboliger ikke tillatt.

På eksisterende boligeiendommer kan det tillates tiltak etter pbl. § 20-1 første ledd bokstav b, c, e og f, herunder tilbygg, påbygg, underbygg, garasje og uthus, dersom tiltaket er knyttet til eksisterende lovlig boligbebyggelse.

For eksisterende boligeiendommer gjelder følgende:

- a. sekundær boenhet kan tillates med bruksareal på maksimalt 60 m² BRA
- b. garasje og uthus kan oppføres med samlet bruksareal på inntil 50 m² BRA
- c. garasje og uthus skal plasseres innenfor en avstand på maksimalt 20 meter fra eksisterende hovedbolig på samme eiendom.
- d. samlet bruksareal for boligbebyggelse og tilhørende bygninger skal ikke overstige 200 m² BRA
- e. gesimshøyde skal ikke overstige 8,0 meter og mønehøyde skal ikke overstige 9,0 meter

For eksisterende fritidsbebyggelse gjelder følgende:

- a. samlet bebygd areal skal ikke overstige 125 m² BYA
- b. gesimshøyde skal ikke overstige 4,0 meter og mønehøyde skal ikke overstige 6,0 meter. Høydene måles fra ferdig planert terrengs gjennomsnitts nivå rundt bygningen.

18. Bestemmelser til bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone

jf. pbl. § 11-7 nr. 6

18.1 Småbåthavn

Småbåthavners land- og bryggeanlegg skal være åpne for allmennhetens ferdsel til fots. Etablering av småbåthavn tillates kun der dette følger av reguleringsplan vedtatt etter 01.01.2010.

18.2 Farled (hoved- og biled)

Jf. Pbl. § 11-7, nr. 6 jf. § 11-11, nr. 3 og 5

I farled er det ikke tillatt med tiltak eller inngrep som vanskeliggjør, eller kommer i konflikt med, bruken som farled.

18.3 Friluftsområde i sjø

Innenfor området avsatt til friluftsområde i sjø skal det kun etableres tiltak som tilrettelegger for allmenhetens bruk av området.

18.4 Akvakulturområde

Jf. pbl. § 11-11, nr. 7

I områder avsatt til akvakulturformål skal det kun etableres tareanlegg med formål å forbedre miljøtilstanden i Oslofjorden. (beskrivelse, ulykker, hensyn til sjøliv)

BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER

19. Hensynssoner landskap, naturmiljø og kulturmiljø

19.1 Hensynssone bevaring naturmiljø, H560

Jf. pbl. §§ 11-8, bokstav c og 11-9, nr. 5 og 6

19.1.1 Vassdrag

Innenfor hensynssone H560_1 skal hensynet til vassdragets miljøtilstand, økologiske funksjon, kantvegetasjon, vannkvalitet, flomvei og landskapsmessige sammenheng tillegges særlig vekt ved regulering og behandling av tiltak etter plan- og bygningsloven.

Tiltak bør lokaliseres og utformes slik at de ikke forringer miljøtilstanden i sjø og vassdrag, reduserer vassdragets naturlige funksjon, svekker kantvegetasjon eller øker risikoen for erosjon, avrenning, forurensning eller flomskade.

Ved vurdering av tiltak bør det legges vekt på om tiltaket:

- a. opprettholder eller forbedrer miljøtilstanden i sjø og vassdrag
- b. ivaretar kantvegetasjon og naturlige randsoner langs vassdrag
- c. ikke medfører økt avrenning, partikkeltransport, forurensning eller erosjon
- d. ikke hindrer vassdragets funksjon som flomvei og økologisk korridor
- e. bygger på et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag om virkninger for vassdraget
- f. har nødvendige avbøtende eller restaurerende tiltak der påvirkning ikke kan unngås

Der tiltak kan berøre miljøtilstanden eller vassdragets funksjon, bør behovet for fagkyndig vurdering avklares. Eventuelle avbøtende tiltak bør sikres gjennom reguleringsplan eller som vilkår i tillatelse der det er nødvendig og har hjemmel.

19.1.2 Naturverdier

Innenfor hensynssone H560_2 skal hensynet til naturområder, naturtyper, arter, økologiske funksjonsområder, stedegen vegetasjon og sammenhengende grønnstruktur tillegges særlig vekt ved regulering og behandling av tiltak etter plan- og bygningsloven.

Tiltak bør lokaliseres og utformes slik at naturverdier av høy verdi bevares, og slik at inngrep, fragmentering, terrengendringer, hogst og annen påvirkning på naturtyper og økologiske funksjoner begrenses.

Ved vurdering av tiltak bør det legges vekt på om tiltaket:

- a. ivaretar registrerte og antatt viktige naturverdier
- b. bevarer stedegen vegetasjon, store trær og naturpregede arealer
- c. unngår nedbygging, oppdeling eller forringelse av naturtyper og leveområder
- d. opprettholder økologiske sammenhenger og forbindelser til tilgrensende grønnstruktur
- e. bygger på et oppdatert og tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag
- f. forebygger spredning av fremmede arter
- g. har nødvendige avbøtende, restaurerende eller skjøtselsmessige tiltak der påvirkning ikke kan unngås

Der eksisterende kunnskapsgrunnlag ikke er tilstrekkelig, eller tiltaket kan berøre naturverdier av betydning, bør kommunen legge vekt på at naturverdiene vurderes av fagkyndig biolog. Eventuelle avbøtende tiltak bør sikres gjennom reguleringsplan eller som vilkår i tillatelse der det er nødvendig og har hjemmel.

19.2 Hensynssone bevaring kulturmiljø, H570

Jf. Pbl. § 11-8, bokstav c

19.2.1 Bevaring kulturmiljø H570_1

I bevaring kulturmiljø H570_1 skal nye tiltak tilpasses eksisterende kulturmiljø og landskap. Verneverdig bebyggelse, spor etter tradisjonell landbruksdrift, og andre kulturminner skal søkes bevart. Trerekker og verdifulle trær skal bevares. I vurdering av søknad om nydyrking, massefylling og bakkeplanering skal det tas hensyn til om denne vil endre eller forringe landskapskvalitetene i området. Ferdsel som kan skade kulturmiljøet eller kulturminnene som inngår i landskapet er ikke tillatt. Første ledd, første setning gjelder ikke for tiltak som omfatter jernbaneteknisk infrastruktur.

19.2.2 Bevaring kulturmiljø - Engene og Kongsdelene H570_3

Innenfor området Bevaring kulturmiljø - Engene og Kongsdelene H570_3 gjelder følgende:

- a. Stedets egenart og særpregede kulturmiljø skal opprettholdes.
- b. Alle tiltak innenfor hensynssonen skal ta hensyn til kulturmiljøet, herunder dynamittfabrikken, de verneverdige bolighusene og Kongsdelene kirke.
- c. Alle bolighus med tilhørende uthus bør bevares.
- d. Ved søknad om tiltak skal det dokumenteres at det er tatt et helhetlig hensyn til kulturmiljøet. Kommunen skal innhente uttalelse fra Viken fylkeskommune.

19.2.3 Hensynssone historisk veifar H570_4

Veifarene skal bevares. Ved skogsdrift og andre tiltak skal veifarene sikres mot skade innenfor hensynssonen. Veifarene skal ryddes, holdes åpne, og være tilgjengelig for ferdsel.

20. Hensynssoner fare og sikring

20.1 Sikringssone, nedslagsfelt drikkevann, H110

Jf. pbl. § 11-8, bokstav a, § 11-11 nr. 6

20.1.1 Forbud mot tiltak

Innenfor sikringssonen tillates ikke tiltak etter pbl. § 1-6 første ledd, unntatt tiltak på eksisterende bygninger.

Forbudet i første ledd, første setning, gjelder ikke landbrukstiltak. Landbrukstiltak og landbruksvirksomhet innenfor hensynssonen skal ikke medføre fare for forurensning eller forringelse av drikkevannskilden.

Tiltak på eksisterende lovlig etablerte bygninger og anlegg tillates når tiltaket ikke medfører:

- a. ny eller økt fare for forurensning
- b. økt belastning på avløpsløsning
- c. vesentlig terrenginngrep eller endret avrenning

- d. endret bruk som kan være uheldig for drikkevannskilden
- e. økt risiko for skade på vannforsyningen

Forbudet er ikke til hinder for nødvendig drift, tilsyn, vedlikehold og sikring av drikkevannsanlegg, eller for tiltak som er uttrykkelig tillatt etter gjeldende klausuleringsbestemmelser eller særskilt tillatelse etter relevant sektorregelverk, forutsatt at tiltaket ikke kan redusere drikkevannskvaliteten.

20.1.2 Forbud mot ferdsel og aktivitet ved drikkevannskildene

Innenfor sikringssonen er det forbudt med all ferdsel og aktiviteter som kan medføre at drikkevannet blir forurensset.

20.2 Sikringssone tiltak under terrengnivå, H190_1

Jf. pbl. § 11-8, bokstav a

20.2.1 Veitunneler

Innenfor sikringssone for tiltak under terrengnivå, H190, gjelder bestemmelser i gjeldende kommunedelplan i sin helhet (E18 og E134).

20.2.2 Jernbanetunnel

Innenfor sikringssone Jernbanetunnel, H190, er boring i grunnen ikke tillatt.

20.3 Faresone høyspentanlegg (inkludert høyspentkabler), H370

Jf. pbl. § 11-8, bokstav a

Innenfor områder angitt som faresone høyspentanlegg (inkludert høyspentkabler) tillates ikke ny bebyggelse og anlegg.

20.4 Faresone brann- og eksplosjon, H350

Jf. pbl. § 11-8, bokstav a

20.4.1 Bjørndalen, H350_1 – 3

Innenfor hensynssonen tillates tiltak som ikke medfører økt risiko, med unntak av offentlige bygg og institusjoner, forsamlingslokaler o.l. Der tiltaket medfører økt risiko gjelder følgende:

- a. Innenfor faresone H350_1 tillates ikke nye boenheter, bruksendring til bolig, ny bebyggelse eller anlegg med unntak av tilbygg/påbygg, (pbl. § 11-7 nr. 1) eller offentlig samferdselsanlegg (pbl. § 11-7 nr. 2).
- b. Innenfor faresone H350_2 tillates ikke nye boenheter, bruksendring til bolig, ny bebyggelse eller anlegg med unntak av tilbygg/påbygg, (pbl. § 11-7 nr. 1).
- c. Innenfor faresone H350_3 tillates ikke nye bygg med mer enn 2-3 etasjer, ny bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting, (pbl. § 11-7 nr. 1) eller annen bebyggelse der flere mennesker oppholder seg i større forsamlinger.
- d. Før det gis tillatelse til tiltak etter pbl. § 1-6 innenfor hensynssonene, skal det foreligge positiv uttalelse fra Orica Norway AS og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
- e. Sammen med søknad om tiltak som innebærer permanent opphold av personer innenfor sonene, skal det foreligge en fagkyndig vurdering av hvilken påvirkning det

farlige anlegget kan ha for tiltaket. Tillatelse kan ikke gis med mindre tiltaket kan sikres på en tilfredsstillende måte, herunder gjennom eventuelle avbøtende tiltak.

20.4.2 Engene, H350_4 – 5

Engene, H350_4 – 5 a. Innenfor hensynsone H350_4 (5 kPa) tillates ikke nye tiltak før området inngår i reguleringsplan. b. Innenfor hensynssone H350_5 (2 kPa) tillates tiltak etter pbl. § 20-1 på tomter med eksisterende bebyggelse. Oppføring av ny bebyggelse i form av ene- og tomannsboliger tillates. Annen type bebyggelse kan ikke tillates før det er fremlagt dokumentasjon på at planlagt bebyggelse ikke utløser vesentlig økt risiko.

20.5 Faresone skytebane H360

Jf. pbl. § 11-8, bokstav a

Ved bruk av skytebane er fareområdet ikke åpent for allmenn ferdsel.

20.6 Faresone flom, H320

Jf. pbl. § 11-8, bokstav a

Ved arealplanlegging og søknad om tiltak innenfor området angitt som faresone flom (H320) skal det foretas og redegjøres for nødvendige sikringstiltak.

20.7 Faresone ras og skred (kvikkleire), H310

Jf. pbl. § 11-8, bokstav a

Ved arealplanlegging og søknad om tiltak innenfor område angitt som faresone ras og skred (kvikkleire) (H310) skal det foretas og redegjøres for nødvendige sikringstiltak.

21. Hensynssone infrastruktur – flomveier

Naturlige flomveier skal ivaretas innenfor hensynssonen. Flomveier skal utformes slik at vannet transporteres bort uten å gjøre skade nedstrøms. Det skal sikres trygg avrenning fra byggeområder til naturlige flomveier. Tørrbekker skal holdes åpne og fungere som flomveier. Bygninger og anlegg ved flomveier skal utformes slik at naturlige flomveier ivaretas.

Det skal avsettes areal for nye flomveier ved planlegging og søknad om tiltak som berører eksisterende flomveier. Ved etablering av flomveier skal omkringliggende arealer, som bygninger og annen infrastruktur, sikres mot flomskader. Flomveier, drenslinjer, flomsoner, erosjon og stormflo fremgår av aktsomhetskart i kommunes kartløsning og skal legges til grunn i plan- og byggesaker.

22. Hensynssone felles planlegging

Jf. pbl. § 11-8, bokstav e

22.1 Krav om samlet plan for Dikemarkområdet

For Dikemark sentrumsområde, vist med feltbetegnelsen DI2 på kommuneplanens arealplankart, kan tiltak som nevnt i pbl. § 20-1, herunder opprettelse av ny grunneiendom, ikke finne sted før det er utarbeidet en samlet reguleringsplan for området.

Område Lomannstangen, vist med feltbetegnelsen DI5 på kommuneplanens arealplankart, kan sammenføres med sentrumsområde felt DI2 til en felles eiendom.

For det sentrale sykehusområdet på Dikemark, vist med bestemmelsesområde #2 på kommuneplanens arealplankart, kan tiltak som nevnt i pbl. § 20-1, herunder opprettelse av ny grunneiendom, ikke finne sted før det er utarbeidet ny plan, enten som områderegulering eller detaljreguleringsplan.

22.1.1 Krav om samlet lan for Holmen

For området Holmen sentrum, vist med bestemmelsesområde # .. på kommuneplanens arealplankart, kan tiltak som nevnt i pbl. § 20-1, herunder opprettelse av nye grunneiendommer, ikke finne sted før det er utarbeidet ny plan, enten som områderegulering eller detaljreguleringsplan. I forkant av planen skal stedsanalyse og mulighetsstudie foreligge, som belyser helhetsgrep, avveier ulike interesser, definerer nødvendige rekkefølgekrav og gjennomføring av disse (herunder kostnader). Mulighetsstudien og påfølgende reguleringsplan skal definere en samlet arkitektonisk struktur for Holmen tettsted (basert på KDP Holmen-Slependen og Arkitektur Asker), og særlig avklare og fastsette løsninger for:

- sentrale møteplasser, torg, badestrand,
- parker, friluftsområder, kyststi, idrettsanlegg, leke- og aktivitetsarenaer,
- samferdselsanlegg, veisystem (basert på KDP for ny E18), anlegg for kollektivtransport, hurtigbåtterminal, pendlerparkering, gang-/sykkelveier,
- småbåthavn og småbåtanlegg,
- teknisk infrastruktur (vann/avløp, overvann/avrenning til sjø, renovasjon).

Hensynssone grunneierfinansiering kan vurderes som egnet virkemiddel for gjennomføring av infrastruktur innenfor bestemmelsesområdet.

22.2 Krav om felles planlegging for Verket

For de deler av Verket-halvøya som er vist med hensynssone H810_x, kreves samlet reguleringsplan før det kan gis tillatelse til etablering eller vesentlig endring av næringsvirksomhet, kaianlegg, større veianlegg eller tilhørende teknisk infrastruktur.

Reguleringsplanen skal avklare samlet arealbruk, og ivareta det gjensidige hensyn mellom de ulike arealformål og interesser. Planen omfatter gjenbruk av dagens sandtaksområde, inkl. nytt anlegg for masseforvaltning, nye næringsvirksomheter og annen arealbruk som ivaretar hensynet til framtidig uttak av de stedlige mineralressurser. Planen skal tilrettelegge for ny kai for masse-/tungtransport og ny fergekai i Dramstadbukta, med tilhørende kulvert gjennom Ryggen og fylkesveiforbindelse. Følgelig skal dagens fylkesveitrasé forbi Verket dereguleres, og det skal sikres avvikling av dagens kaianlegg i Vollebukta og Svelviksundet. Planen skal vektlegge friluftsinteresser og naturinteresser, utvide friluftsområdet øst for Orografen på Ryggen og sikre at landskapet over kulvert reetableres.

Reguleringsplanen skal særlig avklare og fastsette løsninger for:

- miljøvirkninger, herunder støy, støv, forurensning, overvann/utslipp til sjø og virkninger for omkringliggende boliger/fritidsbolig og friluftsområder,

- trafikk på sjø og vei, herunder transportomfang, trafikk sikkerhet, kapasitet, konflikt punkter og behov for samordning mellom sjøtransport og veitransport,
- nytt kaianleggs plassering, dimensjonering, utforming, sikkerhet, sjøverts atkomst og samspill med øvrig arealbruk i området, samt utvikling av dagens kaianlegg i Vollebukta og Svelviksundet,
- kulvert gjennom LNF-område for atkomst til kaianlegg for både massetransport, almen biltrafikk, syklist og fotgjengere, herunder plassering, dimensjonering, utforming, sikkerhet, teknisk gjennomførbarehet, reetablering av landskap/ landskapstilpasning,
- friluftsliv og allmennhetens tilgang til sjøen, herunder sammenheng, plassering og kvalitet for kyststien,
- istandsetting og restaurering av berørte LNF-arealer, herunder landskap, terrengformer og vegetasjonsbilde, tiltak for å gjenopprette naturverdier, både til lands og i fjorden,
- intern logistikk, massestrømmer, arealbehov for mellomlagring, drift og skjerming, og mulige synergier mellom masseforvaltning, næringsvirksomhet og sjøtransport, herunder løsninger som kan redusere samlet miljø- og transportbelastning,
- rekkefølge for gjennomføring av tiltak, definere nødvendige avbøtende tiltak og rekkefølgekrav og gjennomføring av disse (herunder kostnader).

22.3 Krav om samlet plan for Øvre Hallenskog

For området på Øvre Hallenskog, vist med hensynssone # ..., skal tiltak som nevnt i pbl. § 20-1, herunder opprettelse av nye grunneiendommer, ikke finne sted før det er utarbeidet ny samlet plan, enten som områderegulering eller detaljreguleringsplan, som ivaretar rekkefølgebestemmelser knyttet til etablering av ny hovedatkomstvei, jf. reguleringsplan for Øvre Hallenskog – atkomstvei, vedtatt 06.05.2020, samt en helhetlig løsning for grønnstruktur og teknisk infrastruktur.

22.4 Pågående planprosess for event. sprengstoffanlegg i Hurummarka/Oredalen

I området Hurummarka/Oredalen, vist med bestemmelsesområde # ..., pågår i regi av Staten et reguleringsarbeid for tilrettelegging av et event. sprengstoffanlegg. Tiltak som nevnt i pbl. § 20-1, herunder opprettelse av nye grunneiendommer, kan ikke finne sted i området uten at det foreligger tillatelse fra planmyndigheten (Kommunal- og distriktsdepartementet).

23. Båndleggingssoner

23.1 Båndlagt areal etter lov om kulturminner, H740

Jf. pbl. § 11-8, bokstav d

23.1.1 Området er båndlagt i påvente av en avklaring om fredning etter Lov om kulturminner.

Området skal behandles som fredet inntil det foreligger endelig fredningsvedtak. Alle tiltak innenfor området skal godkjennes av Viken fylkeskommune.

23.1.2 Automatisk fredet kirke og -gravplass etter kulturminneloven

Det er ikke tillatt å iverksette tiltak som kan virke inn på den automatisk fredet kirke og gravplass med mindre det foreligger dispensasjon fra kulturminneloven. Innenfor middelaldergravplass er gravlegging kun tillatt i graver som har vært i kontinuerlig bruk etter 1945. Graver som ikke har vært i bruk etter 1945 skal ikke benyttes til gravlegging. Alle tiltak 41 innenfor kirkestedet skal vurderes av kulturmiljøforvaltningen opp mot bestemmelsene i kulturminneloven. Ved all planlegging av tiltak

23.2 Båndlagt etter naturvernlovgivningen (naturmangfoldloven/ naturvernloven), Hxx

Jf. pbl. § 11-8, bokstav d

Innenfor Hxx, gjelder forskrifter vedtatt i medhold av naturmangfoldloven eller naturvernloven, som angitt i vedlegg X

23.3 Båndlagt areal etter markaloven, H735

Jf. pbl. § 11-8, bokstav d

Innenfor markagrensen vist på kommuneplanens arealplankart gjelder «Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner»

23.4 Båndlagt areal etter Energiloven, H740

Jf. pbl. § 11-8, bokstav d

Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor hensynssonen.

24. Reguleringsplaner som skal gjelde uendret

25. Bestemmelsesområder

Jf. pbl. § 11-9

1. Avvikssone støy - Avvikstoy
2. Rekkefølgekrav Slemmestad
3. 100 m belte – 100m belte
4. Nesøya
5. Føyka
6. Ankringsområde
7. Prioriterte vekstområder – Pri vekstomr
8. Nullvekst nord –
9. SB-områder
10. Utdaterte planer
11. Chemring sprengstoff fabrikk
12. GB-områder